

# 한국전력공사 상임감사위원회

## 시정 요구, 통보

제 목 : [5] 산업재해 예방 기술지도 관련 부담금 청구 미흡  
관 계 부 서 : 안양군포의왕지사, 성남지사  
조 치 부 서 : 배전계획처, 안양군포의왕지사, 성남지사  
내 용

### 1. 업무 개요

산업안전보건법 관련 규정에 따르면, 일정 요건에 해당하는 건설공사에 대해서는 산업재해 예방을 위한 기술지도 계약을 전문기관과 체결해야 한다. 2022년 8월 산업안전보건법 개정으로 기술지도 계약 체결 의무 주체가 건설공사 도급인에서 건설공사 발주자로 변경되었으며, 이에 따라 현재 우리회사가 지도기관을 직접 선정하여 기술지도 계약을 체결하는 방식으로 운영하고 있다.

### [그림 1] 산업안전보건법 관련규정

#### [변경 전]

- 산업안전보건법 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) ① 대통령령으로 정하는 건설공사도급인은 해당 건설공사를 하는 동안에 제74조에 따라 지정받은 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관”이라 한다)에서 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 한다.

#### [변경 후] ('21. 8.17 개정 / '22. 8.18 시행)

- 산업안전보건법 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) ① 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인

제외한다)은 해당 건설공사를 착공하려는 경우 제74조에 따라 지정받은 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관”이라 한다)과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다.

- 산업안전보건법 시행령 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기) ① 법 제73조제1항에서 “대통령령으로 정하는 건설공사”란 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 말한다. (...일부생략...)

② 제1항에 따른 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사도급인은 건설공사 발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 법 제73조제1항의 건설산업재해 예방을 위한 지도계약(이하 “기술지도계약”이라 한다)을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결해야 한다.

## [그림 2] 건설공사 산업재해 예방 기술지도관련 업무가이드(안전(안기)-1438('22.8.18))

### [적용대상]

○ 공사금액\* 1억원 ♥♣◇ 120억원(♡♡♡ 150억원) 미만(산안법 시행령 제59조)

\* 공사금액 : 부가세 및 발주자가 제공하는 재료를 모두 포함한 금액

- 단가계약 공사 : 시공지시건별 공사금액 1억원 ☎◇□고, 공사기간 1개월 ♥♣◇

## 2. 관계 규정 및 판단기준

배전선로 이설업무 기준 제 2장에 따르면, 공사부서에서는 고객시설부담금 산정 시 도로복구비, 설계비·감리비(사급자재비 비율 포함), 위치탐사비, 도로점용료, 사용전검사비, 인허가 수수료, 보상비, 우리 회사 직원 출장비 등 전체 이설공사비를 포함하여 산정하여야 한다. 또한 고객시설부담금 정산 시에는 실집행금액을 기준으로 산출해야 하며 운반비, 감리대가 등은 공사비 분담비율(우리회사, 고객)에 따라 고객부담금을 정산하고 있다.

한편, 기본공급약관 제85조에서는 전용공급설비 등 특별한 설비를 설치하여 전기를 공급하는 경우, 해당 고객이 전기공급을 위한 설계시설부담금을 부담하도록

규정하고 있다. 여기서 설계시설부담금은 특별공급설비를 통해 전기를 공급받는 고객에게 적용되는 시설부담금<sup>1)</sup>으로서 전기 공급을 위한 공사의 설계금액을 기준으로 산정한 비용을 의미한다.(기본공급약관 제6조 제17호)

재해예방 기술지도는 공사 수행 과정에서 안전 확보를 위한 법정 필수 절차이며, 이는 고객에게 전기를 공급하기 위한 설비 공사 과정에서 필연적으로 발생하는 비용이기 때문에 전체 공사비에 포함되어 고객부담금 및 시설부담금 산정에 반영되어야 한다는 점에서 배전선로 이설업무 기준 및 설비부담금 제도의 취지와 부합한다고 판단된다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사대상 기간 중 재해예방 기술지도 계약체결 대상 공사건 중 재해예방 기술지도 계약 체결 및 기술지도를 시행하였지만, 재해예방기술지도 비용이 고객부담금 산정에서 누락된 사례가 확인되었다.

[표 1] 안양군포의왕지사 재해예방 기술지도 고객부담금 미청구 내역

[단위 : 원, VAT 제외]

| 순번 | 공사번호 | 공사명 | 담당자  | 착오금액      |
|----|------|-----|------|-----------|
| 1  |      |     | ☐☐☐☐ | 880,000   |
| 2  |      |     | ☐▼♥  | 1,100,000 |
| 3  |      |     | ☐☐☐☐ | 1,250,000 |
| 4  |      |     | ☐☐☐  | 8,700,000 |
| 5  |      |     | ♣♣♣  | 5,700,000 |
| 6  |      |     | \$%* | 4,620,000 |
| 7  |      |     | ☐☐☐☐ | 440,000   |
| 8  |      |     | ☐☐☐☐ | 880,000   |
| 9  |      |     | ◀◀◀  | 460,000   |
| 10 |      |     | ☐▼♥  | 1,440,000 |

1) 고객이 새로 전기를 사용하거나 계약전력을 증가시키는 경우, 공급방식·공급전압 등을 변경하거나 기존의 한전의 공급설비를 보강·이용·철거하는 경우에 발생하는 배전선로 공사비 중 고객이 부담하는 금액

| 순번  | 공사번호 | 공사명 | 담당자  | 착오금액       |
|-----|------|-----|------|------------|
| 11  |      |     | \$%* | 400,000    |
| 12  |      |     | ㉔㉔㉔  | 440,000    |
| 13  |      |     | 최<<< | 5,750,000  |
| 14  |      |     | ♣♣♣  | 750,000    |
| 15  |      |     | ♣♣♣  | 360,000    |
| 16  |      |     | 최<<< | 1,650,000  |
| 17  |      |     | ◀◀◀  | 420,000    |
| 18  |      |     | \$%* | 600,000    |
| 19  |      |     | \$%* | 2,800,000  |
| 20  |      |     | ◀◀◀  | 1,400,000  |
| 21  |      |     | \$%* | 600,000    |
| 22  |      |     | 최<<< | 2,200,000  |
| 23  |      |     | ◀◀◀  | 400,000    |
| 24  |      |     | ㉔㉔㉔  | 1,020,000  |
| 25  |      |     | %★■  | 1,000,000  |
| 26  |      |     | ◀◀◀  | 2,380,000  |
| 27  |      |     | ㉔㉔㉔  | 4,080,000  |
| 28  |      |     | \$%* | 3,740,000  |
| 29  |      |     | ♣♣♣  | 1,530,000  |
| 30  |      |     | □▼♥  | 2,880,000  |
| 31  |      |     | ㉔㉔㉔  | 3,000,000  |
| 32  |      |     | \$%* | 680,000    |
| 33  |      |     | \$%* | 1,000,000  |
| 34  |      |     | ㉔㉔㉔  | 2,550,000  |
| 합 계 |      |     |      | 67,100,000 |

[표 2] 성남지사 재해예방 기술지도 고객부담금 미청구 내역

[단위 : 원, VAT 제외]

| 순번  | 공사번호 | 공사명 | 담당자 | 착오금액      |
|-----|------|-----|-----|-----------|
| 1   |      |     | ●♠◇ | 4,639,800 |
| 2   |      |     | @♣△ | 627,000   |
| 합 계 |      |     |     | 5,266,800 |

산업안전보건법 개정 전에는 시공회사가 재해예방기술지도 계약 체결의 의무 주체였으며, 우리회사가 시공사에 지급하는 산업안전보건비 내에서 해당 비용을 사용하였다. 즉, 재해예방기술지도 비용이 이미 도급비에 포함되어 있어 고객부담금 산정시 담당자가 별도로 비용을 추가 반영할 필요가 없었다.

그러나 산업안전보건법 개정 이후, 재해예방기술지도 계약 체결 의무가 시공회사에서 우리회사로 변경되어 재해예방기술지도 비용을 우리회사가 직접 지급하는 구조로 바뀌었음에도 일부 담당자들이 이를 인지하지 못해 고객부담금 산정시 해당 비용을 추가 계상하지 않는 착오가 발생한 것으로 확인하였다.

위와 같은 누락은 법 개정으로 비용 처리 구조가 변경되었음에도 산정 시스템은 그대로 유지되어 담당자가 특별한 주의를 기울이지 않는다면 인지하기 어려운 구조였던 점이 원인이라고 판단된다.

이와 관련하여 업무처리 단계를 살펴보면, 아래 [그림 2, 3]과 같이 고객부담금 산정시 담당자가 추가 입력할 수 있는 항목들이 존재하는데, 이 항목에 재해예방기술지도 비용을 신규로 추가하면 향후 유사한 누락 사례를 예방할 수 있을 것으로 판단된다.

[그림 3] 영업정보시스템 내 부담금 산정내역 입력 화면

| 지정전주공사비 산정내역 |             |                                                              |             |                 |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 공사비 부담주체     |             | ● 고객부담(전액 또는 일부) ● 전역회사부담 ● 재래시장 육성 특별법(50%) ● 일부고객부담(직접출입력) |             |                 |
| *부담주체명칭      |             | 기타입력내용                                                       |             |                 |
| 구분           | 고객부담금(단순산정) |                                                              | 회사부담금(설비보강) | 합계              |
|              |             |                                                              |             |                 |
| 공사비내역        | 사급재료비       | 249,648,626 원                                                | 0 원         | 249,648,626 원   |
|              | 지입재료비       | 12,681,706 원                                                 | 0 원         | 12,681,706 원    |
|              | 노무비         | 476,160,529 원                                                | 0 원         | 476,160,529 원   |
|              | 평           | 268,352,572 원                                                | 0 원         | 268,352,572 원   |
|              | 일반관리비       | 55,264,090 원                                                 | 0 원         | 55,264,090 원    |
|              | 이           | 117,600,706 원                                                | 0 원         | 117,600,706 원   |
|              | △ 제작자재비     | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 전주파쇄비       | 37,701,540 원                                                 | 0 원         | 37,701,540 원    |
|              | 기타자재파쇄비     | 5,801,284 원                                                  | 0 원         | 5,801,284 원     |
|              | 소 계         | 1,229,211,055 원                                              | 0 원         | 1,229,211,055 원 |
| 공사비내역        | 외주관리비       | 204,524,787 원                                                | 0 원         | 204,524,787 원   |
|              | 기설분공사비      | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 자재감리비       | 11,884,395 원                                                 | 0 원         | 11,884,395 원    |
|              | 폐기물처리비      | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 도통시행공사비     | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 자통화공사비      | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 자재설계비       | 13,560,838 원                                                 | 0 원         | 13,560,838 원    |
|              | 탐사용역비       | 10,353,679 원                                                 | 0 원         | 10,353,679 원    |
|              | 더블프레이트공사비   | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 중공스프루트      | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 순실보상금       | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 방호대설치비      | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | 미관개선비       | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
|              | DCU 이설비     | 4,503,755 원                                                  | 0 원         | 4,503,755 원     |
|              | 해상운반비       | 0 원                                                          | 0 원         | 0 원             |
| 기타고객부담금비고    | 기타고객부담금     | 16,171,252 원                                                 | 0 원         | 16,171,252 원    |
|              | 기타고객부담금비고   |                                                              |             |                 |
| 적용율(%)       |             | 100 (%)                                                      |             |                 |
| 합계           |             | 1,484,209,761 원                                              | 0 원         | 1,484,209,761 원 |
| 총지출액 금액      |             | 784,723,533 원                                                | 0 원         | 784,723,533 원   |
| 총수익액 금액      |             | 699,486,228 원                                                | 0 원         | 699,486,228 원   |

● 고객부담금은 중공사비와 외주관리비, 기설분공사비, 자재감리비, 폐기물처리비, 도통시행공사비, 자통화공사비, 자재설계비, 탐사용역비, 더블프레이트공사비, 중공스프루트, 순실보상금, 방호대설치비, 미관개선, DCU이설비, 해상운반비, 기타고객부담금을 합한 금액입니다.

[그림 4] 영업정보시스템 내 정산내역 입력 화면

| 지장전주이설공사 |                      |                         |              |
|----------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 구분(지장전주) | 고객부담금(단순신설) [A]      | 회사부담금(설비보강) [B = C - A] | 합계 [C]       |
| 주요내역     | 사 글 재 료 비            | 0 원                     | 0 원          |
|          | 회 사 분 경 비            | 0 원                     | 0 원          |
|          | 도 글 비                | 86,096,050 원            | -670,653 원   |
|          | 스 제 각 자 재 대          | 38,496,235 원            | 0 원          |
|          | 스 공사비공제액(재료, 공리일)    | 0 원                     | 8,333,709 원  |
|          | 전 주 파 쇠 비            | 3,286,932 원             | 0 원          |
|          | 기타자재파쇄비              | 526,908 원               | 0 원          |
|          | 소 계                  | 51,413,655 원            | -9,004,362 원 |
|          | 외 주 감 리 비            | 30,273,084 원            | 0 원          |
|          | 자 체 감 리 비            | 0 원                     | 0 원          |
|          | 기설분 공사비              | 17,782,300 원            | 0 원          |
|          | 자 체 설 계 비            | 2,254,010 원             | 0 원          |
|          | 탐 사 용 역 비            | 0 원                     | 0 원          |
|          | 폐기물 용역비              | 0 원                     | 0 원          |
|          | 도통시설공사비              | 0 원                     | 0 원          |
|          | 자동차 공사비(연통시설 등 최종확인) | 0 원                     | 0 원          |
|          | 순 싣 보 상 금            | 1,390,114 원             | 0 원          |
|          | 중공 스크루로드             | 0 원                     | 0 원          |
|          | 더 립 브레이드             | 0 원                     | 0 원          |
|          | 직물 직배 운반비            | 0 원                     | 0 원          |
|          | 간 이 공 사 비            | 0 원                     | 0 원          |
|          | DCU이설공사비             | 0 원                     | 0 원          |
|          | 해상운반비                | 0 원                     | 0 원          |
|          | 기타고객부담금              | 38,496,235 원            | 0 원          |
|          | 전 용 륜 (%)            | 100                     |              |
|          | 합 계                  | 141,609,398 원           | -9,004,362 원 |

※ 자동차 공사비 : 연통시설 배전자동차(단말장치, 모뎀), 원격검침(DCU 등)통신장치 이설비용 등 (CT부서 확인)  
 ※ 중공사비, 자본지출금액, 수익지출금액 내역은 자산단위 공사비 내역서를 참고.

## 관계자 의견 및 검토

배전운영처 담당차장은 고객부담금의 산정 내역과 관련하여 재해예방 기술지도가 발생한 건에 대해 기타 비용 항목들과 동일하게 공사비 분담비율에 따라 고객부담금을 산정·청구하는 것이 적정하다고 답변하였다.

또한 배전계획처 담당차장은 영업정보시스템의 부담금 산정·정산 화면에 재해예방 기술지도 비용 항목을 추가하면 사업소 담당자가 해당 비용을 누락 없이 계상하도록 시스템 개선이 필요하다는 의견에 동의하였다.

## 배전계획처장장은

고객부담금 산정 및 정산 시스템 내에 재해예방 기술지도 비용을 담당자가 별도 입력할 수 있도록 개선을 검토하여 주시기 바라며, (개선)

안양군포의왕지사장은

- ① 미청구된 재해예방 기술지도 비용을 고객부담금에 추가 청구(67,100,000원)하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서 직원에게 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

성남지사장은

- ① 미청구된 재해예방 기술지도 비용을 고객부담금에 추가 청구(5,266,800원)하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서 직원에게 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치                   | 재정상조치                | 신분상조치 | 관계부서             | 조치부서                      |
|------|-------------------------|----------------------|-------|------------------|---------------------------|
| 5    | 개 선 1<br>시 정 2<br>통 보 2 | 추 징<br>[72,366,800원] | -     | 안양군포의왕지사<br>성남지사 | 배전계획처<br>안양군포의왕지사<br>성남지사 |